

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9377/2539

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย ธีระ ชมตันติ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 195

โทษของความผิดในคดีหลังที่จะนำมาบวกกับโทษในคดีก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 วรรคแรก นั้น จะต้องเป็นโทษของการกระทำภายในระยะเวลาระหว่างรอการลงโทษตามคดีก่อน และเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67 จำคุก 1 ปีจำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ได้รับความจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติสำนักงาน

คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า จำเลยถูกศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน ข้อหา มี
เฮโรอีนไว้ในครอบครองและรอการลงโทษไว้ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
2728/2538 จำเลยมากระทำความผิดคดีนี้ภายในเวลาที่ศาลรอการลงโทษ จึงให้บวกโทษ
ที่รอไว้ในคดีดังกล่าวเข้ากับโทษคดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58 เป็นจำ
คุก 12 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอไม่ให้บวกโทษและให้รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า ศาลล่างทั้งสองนำโทษของจำเลยที่
รอการลงโทษในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรกบัญญัติว่า ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก
และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมา
ก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษเมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้
นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ แล้ว
ปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ต้องไม่
เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา มาตรา 58 วรรคแรกบัญญัติว่าเมื่อความปรากฏแก่
ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่าภายในเวลาที่
ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับ
ความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวก
เข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดี

หลังจากแต่กรณี ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโทษที่รอไว้ในคดีก่อนนั้นจะนำมาบวกกับโทษในคดีหลังนั้นความผิดในคดีหลังจะต้องกระทำภายในระยะเวลา ระหว่างรอการลงโทษตามที่คดีก่อนกำหนดไว้ คดีก่อนคือคดีอาญาหมายเลขแดง ที่ 2728/2538 ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 ให้จำคุกจำเลย 6 เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ช่วงระยะเวลาการลงโทษคือนับแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2538 ซึ่งเป็นวันพิพากษาเป็นต้นไปมีกำหนด 2 ปี แต่คดีนี้จำเลย กระทำผิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538 ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะพิพากษาคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 2728/2538 การกระทำความผิดของจำเลยคดีหลังนี้ จึงมิใช่กระทำ ภายในเวลาที่ศาลรอการลงโทษตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 บรรคแรกจะนำโทษในคดีก่อนที่รอการลงโทษมาบวกเข้ากับคดีนี้ได้แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาปัญหาข้อนี้ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลล่างทั้งสองนำโทษในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษ ในคดีนี้นั้นเป็นการไม่ชอบ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยข้อที่ว่า ศาลล่างทั้งสองนำโทษของจำเลยในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษคดีนี้ เป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือไม่ต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นำโทษที่รอไว้ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2728/2538 ของศาลชั้นต้นมาบวกเข้ากับคดีนี้ คงจำคุก 6 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ